

0005085-51.2011.8.26.0108
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Renato dos Santos
Comarca: Cajamar
Foro: Foro de Cajamar
Vara: 1ª Vara Judicial
Data de Disponibilização: 01/06/2022
... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Fernando Cavalcanti Ribeiro e outros

Renato dos Santos, Juiz(a) de Direito

Feito nº 2011/000702
Vistos.
VANDERLEI TEIXEIRA CABRAL, qualificado nos autos, foi processado e ao final condenado à pena de 02 anos e 11 meses e à multa de 291 dias, pela infração do artigo 33, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Cajamar
Foro de Cajamar
1ª Vara Judicial criminal
Av. Joaquim Janus Penteado, 96 - Cajamar-SP - CEP 07786-520
E-mail: cajamar1@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0005085-51.2011.8.26.0108 - lauda
TERMO DE CONCLUSÃO -
Aos 30 de maio de 2022 faço estes autos conclusos ao(à) Exmo(a). Sr(a). Dr(a). Renato dos Santos, Juiz(a) de Direito nesta comarca. Eu, ____ (CRV), digitei.
SENTENÇA

Processo Físico nº:
0005085-51.2011.8.26.0108
Classe - Assunto
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Fernando Cavalcanti Ribeiro e outros

Renato dos Santos, Juiz(a) de Direito

Feito nº 2011/000702
Vistos.
VANDERLEI TEIXEIRA CABRAL, qualificado nos autos, foi processado e ao final condenado à pena de 02 anos e 11 meses e à multa de 291 dias, pela infração do artigo 33, caput, cc. 40, caput, V, do SISNAD. Trânsito em julgado para o M.P. 13/06/2016.
Cálculo conforme relatório de fls. 1407/1408, verifico que cumpriu preso 01 ano e

29 dias. Restando a cumprir 01 anos, 10 meses e 01 dia.

Manifestação do Ministério Público à fl. 1410, pela ocorrência da prescrição da pretensão executória.

É o relatório. Fundamento e decido.

Observo que o trânsito em julgado para a acusação ocorreu aos 13/06/2016. Assim, já tendo decorrido prazo prescricional superior a 04 anos, pelo trânsito em julgado para a acusação, verifica-se a ocorrência da prescrição.

Como consequência, estando fadado à inutilidade, o Estado não possui interesse processual no prosseguimento da persecução penal.

Declaro extinta a punibilidade de Fernando Cavalcanti Ribeiro e outros, ante a manifestação do Ministério Público, diante do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, à vista do disposto no art. 107, IV, 1ª figura, cc. Art. 109, V e 117, IV, todos do C.P..

Determino em consequência, a baixa dos registros referentes ao presente feito, exceto para fins judiciais, com as comunicações e baixas necessárias, arquivando-se.

Expeça-se certidão de honorários, se o caso.

Em caso de apreensão nos autos, comunique-se a autoridade policial para a destinação adequada do objeto apreendido, que deverá apresentar relatório circunstanciado da destruição.

PRIC.

Ainda, em relação à certidão do Juízo de fl. 1443, referente aos valores depositados em conta judicial, à fl. 1449, decreto seu perdimento, em favor do FUNAD, expedindo-se o necessário.

No mais, diligencie a serventia com relação aos demais corréus, observando-se a decisão de fl. 1403.

Ciência ao M.P.

Cópia da presente sentença servirá como MANDADO/OFÍCIO.

Cajamar, 30 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA